

[10] 국유재산 소유권 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁 부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악하여야 한다고 되어 있고
 - 같은 세칙 제10조(관리방법) 제1항 및 제4항에 따르면 수탁 부동산에 대하여 등기사항증명서, 토지대장 등 제공부 등을 갖추어 두고 관리대장을 전산자료로 관리하여야 하며 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 제공부와 재산현황이 일치하는지 여부를 확인하여야 하고 주기적으로 실태조사를 실시하여 해당 재산의 소유권의 변동 여부를 확인·관리하여야 함
- 그런데, 2019. 1. 31. 현재 강원지역본부에서 관리 중인 국유재산에 대하여 등기사항증명서와 국유재산관리시스템(BPM)(이하 '국유 BPM') 관리대장상 소유자의 일치 여부를 점검한 결과

i) 인수시 소유권 변동 확인 부적정

- 2011. 11. 28. OO시로부터 인수한 '강원도 OO시 OO동 XXX-XX'(도로, 8m²) 소재 국유재산의 경우 인수 이전인 2011. 8. 19. 매매를 원인으로 공유자(OOO)에게 국지분이 모두 이전

되었음에도 이를 확인하지 않고 수탁하여 관리하다가, OO시가 2017. 3. 13. 공공용지의 협의취득 원인으로 공유자(OOO)로부터 소유권을 이전받았는데도 국유BPM에서 국유재산으로 관리하고 있고

- 2009. 9. 21. 한국OOOO공사로부터 인수한 '강원도 OO군 OO읍 OO리 XXX-XX'(임야, 37㎡)의 경우, 인수 이전인 2009. 6. 2. 매매로 인해 개인(OOO)에게 소유권이 이전된 후 2011. 7. 15. 교환을 원인으로 OO군으로 소유권이 이전되었는데도 국유BPM에서 국유재산으로 관리하고 있는 등
- [표 9]와 같이 2019. 1. 31. 현재 국유재산이 아닌 지방자치단체 또는 개인 소유의 4건을 국유BPM에 등록하여 수탁 국유재산으로 관리하고 있음

[표 9] 등기사항증명서와 국유BPM 관리대장 소유자 불일치 현황

(단위 : ㎡)

순 번	소 재 지	지목	면적	수탁재산 인수일	現 소유권 이전일	소유자
1	“기재 생략”	대	8	2011. 12. 28.	2011. 8. 19.	“기재 생략”
2		임야	37	2009. 9. 20.	2011. 7. 15.	
3		대	92	2012. 9. 21.	1987. 3. 6.	
4		도로	1,107	2008. 1. 17.	2004. 11. 22.	

ii) 인수 이후 관리 부적정

- 2008. 1. 17. OO군으로부터 인수한 '강원도 OO군 O면 O리 XXX'(도로, 1,888㎡) 소재 국유재산의 관리청은 기획재정부이므로 국(기획재정부)으로 관리청 명칭을 변경해야 함에도 종전 관리청인 국(산림청)으로 관리하고 있는 등
- [별표 5]와 같이 22건의 재산에 대해 2019. 3. 22. 감사일 현재 관리청 명칭변경 등기를 하지 아니하고 있으며
- 2011. 11. 28. OO시로부터 인수한 '강원도 OO시 OO동 XXX-X'(도로, 239㎡) 소재 국유재산은 67개월이 경과한 2017. 8. 28. 국(기획재정부)으로 관리청 명칭을 변경하는 등
- [별표 6]과 같이 41건의 재산에 대해 수탁일로부터 2개월 내지 67개월이 경과한 후 관리청 명칭 변경등기를 완료하였음

【 조치할 사항 】

- ◇ 강원지역본부장은 인수 이전에 소유권이 지방자치단체 또는 개인으로 변경된 4건의 국유재산은 국유BPM 관리대장에서 삭제하고, 국유재산 인수 이후 국(기획재정부)으로 관리청 명칭 변경 등기하지 않은 22건에 대해서는 변경 촉탁하며
- 국유재산 인수 이후에도 관리청 명칭 변경을 하지 않거나 지체하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(시정)

[별표 5]

수탁재산 인수 이후 관리청 명칭변경 미완료 현황

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	비고
인수 이후 관리청 명칭변경 미완료(22건)							(등기원인)
1	“기재 생략”	도로	1,888	2008. 1. 17.	1996. 11. 20.	국(산림청)	소유권보존
2		하천	195	2015. 9. 4.	2013. 12. 26.	국(국토교통부)	관리청변경
3		대	233	2019. 1. 30.	1987. 7. 7.	국(국토교통부)	소유권보존
4		전	109	2019. 2. 12.	1999. 9. 21.	국(국가정보원)	매매
5		(건물)	477.75	2019. 2. 12.	2018. 11. 8.	국(국가정보원)	소유권보존
6		(건물)	61.7	2019. 2. 12.	2018. 11. 8.	국(국가정보원)	소유권보존
7		대	271	2019. 2. 12.	1999. 9. 21.	국(국가정보원)	매매
8		전	21.3	2017. 4. 28.	1983. 12. 19.	국(재무부)	소유권보존
9		답	1	2011. 12. 28.	1987. 6. 1.	국(재무부)	소유권보존
10		(건물)	83.99	2002. 9. 6.	2002. 6. 27.	국(재정경제부)	국세물납
11		대	854	2002. 9. 6.	1994. 7. 27.	아남프라자	대지권
12		잡종지	214	2002. 9. 6.	1994. 7. 27.	아남프라자	대지권
13		(건물)	84.75	2002. 11. 11.	2002. 11. 30.	국(재정경제부)	매매
14		대	54.25	2002. 11. 11.	2002. 11. 30.	국(재정경제부)	대지권
15		(건물)	76.52	2007. 9. 10.	2007. 10. 19.	국(재정경제부)	용도폐지인수
16		대	1,299	2009. 9. 21.	1954. 9. 29.	구무친인(재무부)	불명
17		전	2,043	2009. 9. 21.	1954. 9. 29.	구무친인	불명
18		대	273	2011. 6. 30.	1954. 6. 7.	궁기달조(재무부)	매매
19		대	40	2011. 12. 28.	1954. 6. 30.	송강팔레(재무부)	매매
20		도로	231	2011. 12. 28.	1954. 6. 16.	작전등구위(재무부)	불명
21		구거	33	2012. 9. 21.	-	-	분할후 미등기
22		전	4,112	2008. 1. 17.	-	-	보존등기말소

* 10번 ‘강원도 00시 0동 XXX-X’ 소재 건물에 대한 대지권임

[별표 6]

수탁재산 인수 이후 관리청 명칭변경 지체 현황

(단위 : 개월)

순번	소재지	지목	면적	인수일 (A)	이전일 (B)	지연월수 (B-A)
인수 이후 관리청 명칭변경 지체(41건)						
1	“기재 생략”	도로	239	2011. 12. 28.	2017. 8. 28.	67
2		대	3	2011. 12. 28.	2017. 9. 4.	66
3		구거	4,880	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
4		구거	9,406	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
5		구거	971	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
6		구거	569	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
7		구거	589	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
8		구거	722	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
9		구거	333	2012. 12. 14.	2017. 8. 28.	57
10		도로	8,506	2013. 10. 22.	2018. 1. 19.	52
11		도로	195	2014. 7. 3.	2018. 6. 14.	48
12		도로	6,518	2013. 10. 22.	2017. 9. 28.	48
13		도로	1,150	2013. 10. 22.	2017. 8. 11.	46
14		대	339	2015. 3. 5.	2018. 4. 12.	38
15		(건물)	291.24	2015. 3. 5.	2018. 4. 12.	38
16		대	231	2015. 1. 19.	2017. 5. 17.	28
17		(건물)	32.4	2015. 1. 19.	2017. 5. 17.	28
18		하천	1,379	2016. 4. 12.	2018. 4. 13.	24
19		하천	15,157	2016. 4. 12.	2017. 12. 14.	20
20		대	41	2012. 12. 14.	2014. 6. 30.	19
21		대	16	2012. 12. 14.	2014. 6. 30.	19
22		도로	24	2016. 10. 19.	2017. 11. 23.	13
23		구거	485	2016. 8. 4.	2017. 7. 5.	11
24		대	19	2018. 3. 12.	2018. 8. 10.	5
25		잡종지	426	2015. 12. 10.	2016. 3. 24.	4
26		도로	99	2018. 9. 6.	2018. 11. 12.	3
27		전	98	2018. 10. 24.	2018. 12. 5.	2
28		전	71	2018. 12. 26.	2019. 2. 11.	2
29		전	122	2018. 10. 8.	2018. 11. 22.	2
30		대	59.8	2018. 4. 6.	2018. 6. 5.	2
31		대	150.78	2009. 7. 22.	2009. 9. 7.	2
32		전	213	2018. 11. 21.	2018. 12. 28.	2
33		도로	1,216	2018. 8. 6.	2018. 9. 11.	2
34		종교용지	832	2018. 8. 14.	2018. 10. 8.	2
35		전	124	2018. 10. 12.	2018. 12. 5.	2
36		구거	8	2018. 8. 16.	2018. 10. 8.	2
37		답	523	2018. 8. 16.	2018. 10. 8.	2
38		도로	12	2018. 8. 23.	2018. 10. 8.	2
39		하천	14,883	2018. 8. 30.	2018. 10. 12.	2
40		도로	37	2018. 9. 6.	2018. 10. 10.	2
41		도로	82	2018. 9. 6.	2018. 10. 10.	2